

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3949/2534

บริษัท เอส.เค.ดับบลิว สตีลส์โปรดักท์
จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา พิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.40 จ.
. , มาตรา พิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 73.15 ง .

แอลลอยสตีลเป็นของที่อยู่ในรายการที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในประเภทพิกัตที่
73.15 ง. อยู่แล้ว ย่อมไม่อาจจะจัดให้เข้าประเภทที่70.40 จ. อันเป็นประเภทที่ระบุ
ไว้อย่างกว้างได้เพราะขัดต่อหลักการตีความพิกัตอัตราศุลกากรที่บัญญัติไว้ในภาค 1
ข้อ 3

โจทก์ฟ้องขอให้ยกเลิกการประเมินค่าภาษีอากรที่จำเลยประเมินให้โจทก์เสีย
เพิ่มจำนวน 61,371.72 บาท และให้จำเลยคืนหนังสือคำประกันของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด สาขาเฉลิมนคร แก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์นำเหล็กท่อนสี่เหลี่ยมชนิดโลหะผสม
เหล็กกล้า (แอลลอยสตีล) ซึ่งเป็นของจัดอยู่ในพิกัตที่73.40 จ. เข้ามาในราชอาณาจักร แต่โจทก์แจ้งว่าเป็นของจัดอยู่ในพิกัตที่ 73.15 ง. พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
จำเลยจึงสั่งให้โจทก์วางประกันค่าภาษีอากรและค่าปรับรวมเป็นเงิน 248,100 บาท

และทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารไว้เป็นประกันเงินค่าภาษีอากรและค่าปรับแล้ว
ตรวจปล่อยสินค้าให้โจทก์ไป โจทก์จึงจะต้องชำระอากรขาเข้าตามพิกัดที่ถูกต้อง ซึ่ง
เมื่อหักค่าภาษีที่โจทก์ชำระไว้ตามที่สำแดงแล้ว โจทก์ยังมีภาระต้องชำระภาษีอากร
เพิ่มเติม ขอให้ยกฟ้องโจทก์ให้โจทก์ชำระเงินภาษีอากรตามฟ้องแย้งจำนวน
122,146.92 บาทแก่จำเลย ให้โจทก์ชำระเงินเพิ่มอากรขาเข้าร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือ
เศษของเดือนจากต้นเงินอากรขาเข้า 54,591.79 บาท เป็นรายเดือนนับแต่วันฟ้อง
แย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย ให้โจทก์ชำระภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อ
เดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงินภาษีการค้า 24,661.33 บาท เป็นรายเดือนนับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย ให้โจทก์ชำระเงินเพิ่มภาษีบำรุง
เทศบาลแก่จำเลยเป็นรายเดือนอัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าตามฟ้องแย้ง
แก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์สำแดงรายการในใบขนสินค้าระบุประเภท
พิกัดถูกต้องแล้ว ไม่ต้องชำระเงินให้จำเลยเพิ่มขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของจำเลยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับอากรขาเข้า และให้โจทก์ชำระภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลพร้อมทั้งเงินเพิ่ม
ตามแบบแจ้งการประเมินของจำเลยตามเอกสารท้ายฟ้องคำขอของโจทก์จำเลย
นอกจากนี้ให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้า
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2530 นั้นมิใช่เหล็กสำเร็จรูปแต่เป็นเหล็กที่นำเข้ามาเพื่อใช้
เป็นแม่แบบ ดังนั้นเมื่อพิจารณาตัวสินค้าที่โจทก์นำเข้าแล้วจะเห็นว่าตรงกับคำว่า
เหล็กหรือเหล็กกล้า ตามที่กำหนดไว้ในรายการพิกัดประเภทที่ 73.10 และข้อเท็จจริง

ได้ความว่าของที่โจทก์นำเข้ามาเป็นแอลลอยสตีลหรือโลหะผสมเหล็กกล้า จึงเป็นของที่อยู่ในรายการที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งแล้วในประเภทพิกัดที่ 73.15 ง. ในเมื่อของที่โจทก์นำเข้านั้นเข้าในพิกัดประเภทที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งแล้วเช่นนี้ การที่จำเลยจะจัดของดังกล่าวเข้าประเภทที่ 70.40 ฉ. อันเป็นประเภทที่ระบุไว้อย่างกว้าง จึงเป็นการตีความพิกัดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามที่บัญญัติไว้ในภาค 1 ข้อ 3 ที่บัญญัติว่า "ถ้าเห็นว่าของชนิดใดอาจจัดเข้าได้สองประเภทหรือมากกว่านั้นจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ให้ถือหลักการแยกประเภทดังนี้"

ก. ถ้าประเภทหนึ่งระบุลักษณะของของไว้โดยชัดแจ้ง และอีกประเภทหนึ่งระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ให้จัดเข้าประเภทที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง..." ซึ่งตามพิกัดประเภทที่ 70.40 ฉ. ระบุว่า "อื่น ๆ" อันเป็นการระบุไว้อย่างกว้าง ๆ และที่จำเลยอ้างถึงการจัดเข้าพิกัดตามคำอธิบายของสภาความร่วมมือของศุลกากรนั้น เห็นว่าเมื่อของที่นำเข้าสามารถจัดเข้าพิกัดได้ตามหลักเกณฑ์ของการตีความพิกัดตามที่กำหนดไว้ในภาค 1 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรแล้วก็ไม่มีการที่จะต้องอาศัยคำอธิบายดังกล่าว ทั้งยังไม่มีบทกฎหมายให้นำคำอธิบายดังกล่าวถือเป็นหลักเกณฑ์ในการตีความพิกัดได้

พิพากษายืน

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-นิเวศน์ คำทอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ